

1506650-23.2019.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Fato Atípico
Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 7ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/06/2022
... de credibilidade.

Do crime de tráfico de drogas - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
No que tange o crime de tráfico de entorpecentes, depreende-se do laudo definitivo de exame químico-toxicológico nº 127.405/2019 (fls. 74/76) revelou resultado positivo para a substância tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha.

A finalidade de narcotraficância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
7ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506650-23.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1506650-23.2019.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2083082/2019 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 4272589 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 3122/19/336 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 730/19/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 733/19/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 2083082 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 3122/19/336 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 730/19/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 733/19/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 2083082 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 3122/19/336 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 730/19/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 733/19/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANTHONY DANIEL FLORIANO DE LIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANTHONY DANIEL FLORIANO DE LIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/03, porque, segundo a denúncia (fls. 02/03), no dia 21 de março de 2019, por volta das 03horas, na Rua Santa Olívia, nº84, Vila Maria, nesta cidade e comarca de São Paulo, ANTHONY DANIEL FLORIANO DE LIRA, qualificado a fls.19, trazia consigo, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) porções de maconha, (auto de exibição e apreensão de fls.17/18) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação a ser juntado).

É da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ANTHONY DANIEL FLORIANO DE LIRA, qualificado a fls.19, portava um revólver, marca Rossi, calibre 22, de uso permitido, com numeração A957680, contendo quatro munições intactas e duas deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal (auto de exibição e apreensão de fls.17/18).

Depreende-se da inicial que Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento quando suspeitaram da atitude do denunciado, que carregava uma sacola em suas mãos, e decidiram abordá-lo. ANTHONY tentou evadir-se, mas foi alcançado e detido. Com ele foi localizada uma sacola contendo 48 porções de maconha, bem como R\$ 62,00. Em sua cintura localizaram um revólver, calibre 22, municiado.

Consta da exordial que Indagado, confessou a prática da traficância e disse que aquele armamento se destinava a realizar a segurança da atividade criminosa.

Interrogado a fls. 04, quedou-se silente.

Por decisão datada de 22 de março de 2019, a prisão em flagrante foi homologada, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 37/41).

A denúncia foi recebida (fl. 55). O Réu foi citado (fl. 84) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação as fls. 91/93.

Por decisão datada de 25 de abril de 2019 foi revogada a prisão preventiva do acusado (fls. 94/95).

Aos 26/04/2019 foi ratificado o recebimento da denúncia oferecida (fl. 100).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Houve realmente a prática dos crime tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 04), Boletim de ocorrência (fls. 15/17), Auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), Relatório final de inquérito policial (fl. 49), Laudo de constatação (fls. 71/73), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/76), Laudo pericial realizado no revólver (fls. 77/80 e 121/124), Laudo de constatação e descrição da calculadora (fls. 81/83 e 125/127), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Em audiência realizada em 15/07/2019 (fls. 139/142), foi ouvida a testemunha policial militar Marcos Araújo dos Santos Júnior, que relatou que estavam em patrulhamento, avistaram um indivíduo, tentaram abordá-lo, ele correu e, quando conseguiram alcançá-lo, ele estava na posse de entorpecente e do armamento.

Indagada, a testemunha informou que a suspeita foi causada porque o indivíduo ficou

nervoso e relatou que a arma estava na cintura dele e, se não se engana, a droga estava em uma pochete. A testemunha não se recordou se tinha dinheiro e informou que o indivíduo não falou nada no momento da abordagem. A testemunha reconheceu o réu presente em audiência. Indagada pela Defesa, a testemunha confirmou que correram dentro de uma comunidade, pois o indivíduo correu e foram atrás dele, mas não chegou a ser uma “incursão”, que é algo diferente de um acompanhamento a pé. A testemunha relatou ainda que, quando avistaram-no, o indivíduo estava fora da residência dele. Por fim, não se recordou ao certo do tipo de droga que ele trazia, se era “crack”.

Ouvida por meio de carta precatória na Comarca de Taubaté/SP (fls. 166/170), a testemunha policial militar Luís Fernando de Oliveira Marcelino afirmou recordar-se dos fatos e relatou que estavam em patrulhamento pelo local do ocorrido, que era conhecido como ponto de tráfico, e, ao entrarem na via, avistaram um indivíduo com uma sacola plástica na mão, momento em que foram se aproximando; quando ele avistou a viatura, tentou se evadir para dentro de uma residência; desembarcaram da viatura, a testemunha e seu parceiro de viatura, e foram abordá-lo, sendo que o indivíduo tentou usar de força e foi contido com uso de força moderada. Feita a busca nessa sacola que estava em mãos, foi encontrado o entorpecente (maconha, salvo engano), em um dos bolsos foi encontrado dinheiro e, na linha de cintura, foi encontrado o mencionado revólver calibre 22. De acordo com a testemunha, ao ser indagado, o indivíduo teria informado que faria tráfico ali mesmo e que aquela arma seria de uso particular dele para a própria segurança. Indagada, a testemunha afirmou que não conhecia o indivíduo, que não o tinha abordado anteriormente, que não chegaram a ir até sua residência e que apenas fizeram contato com a SM, perguntaram se tinha contato com alguém da família ali, pois ele morava próximo, ocasião em que a irmã dele tomou ciência dos fatos e foram então direto para o DP.

Ao ser interrogado em juízo o réu negou a prática delitiva, narrando, em síntese, que está com 21 anos de idade. Quando foi preso estava com 18 anos de idade. Estudou até a oitava série. Parou de estudar porque a mãe foi para o Rio de Janeiro. Trabalha com transporte para a empresa “America Log”, com registro em carteira há um ano e pouco. Mora com a esposa, em casa própria da mãe. É o único processo que responde. Não estava com nada. Os policiais chegaram e abordaram o interrogando quando jogava baralho com mais dois amigos. Estavam jogando em uma mesinha na calçada. Levaram o interrogando até a sua casa. Estava jogando com Alan e com o Mateus. Os policiais abordaram Alan e Mateus, mas liberaram. Não conhecia os policiais, eles já tinham passado na rua. Nunca tinha sido abordado por estes policiais. Não sabe porque os policiais narraram estar de posse de droga e armamento. Continua vendo Alan até hoje, porque é seu vizinho. Nega que estivesse com a droga e a arma apreendida.

Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos que não sejam em torno do principal não tem o condão de afastar a prática delitiva e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Do crime de tráfico de drogas – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange o crime de tráfico de entorpecentes, depreende-se do laudo definitivo de exame químico-toxicológico nº 127.405/2019 (fls. 74/76) revelou resultado positivo para a substância tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (25,6g no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em 48 porções); d) pela apreensão de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

O laudo pericial realizado no revólver, de nº 116.422/2019 (fls. 77/80 e 121/124), constatou que a arma de fogo poderia ter sido utilizada na realização de disparos, sendo, então, eficaz. Também, foi constatado no referido laudo pericial que o revólver apresentava vestígios produzidos por disparo recente, conforme pesquisa dos produtos oriundos da combustão da pólvora.

Destarte, ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente desabonador, conforme se infere das Certidões (fls. 32, 35/36, 65/66) e das Folhas de Antecedentes (fls. 33/34, 60/64). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor dos crimes. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal para cada um dos crimes, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, tendo à época, 18 anos de idade (fl. 21). Porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo

do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas, prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Considerando que o réu praticou dois crimes, de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mediante mais de uma ação, aplicam-se cumulativamente as penas aplicadas, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes), perfazendo um total de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Com efeito, no que tange o crime de tráfico de drogas, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade

de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Diante da quantidade de pena aplicada, da primariedade do réu e da sua menoridade relativa, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado ANTHONY DANIEL FLORIANO DE LIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto, bem como considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 62,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA